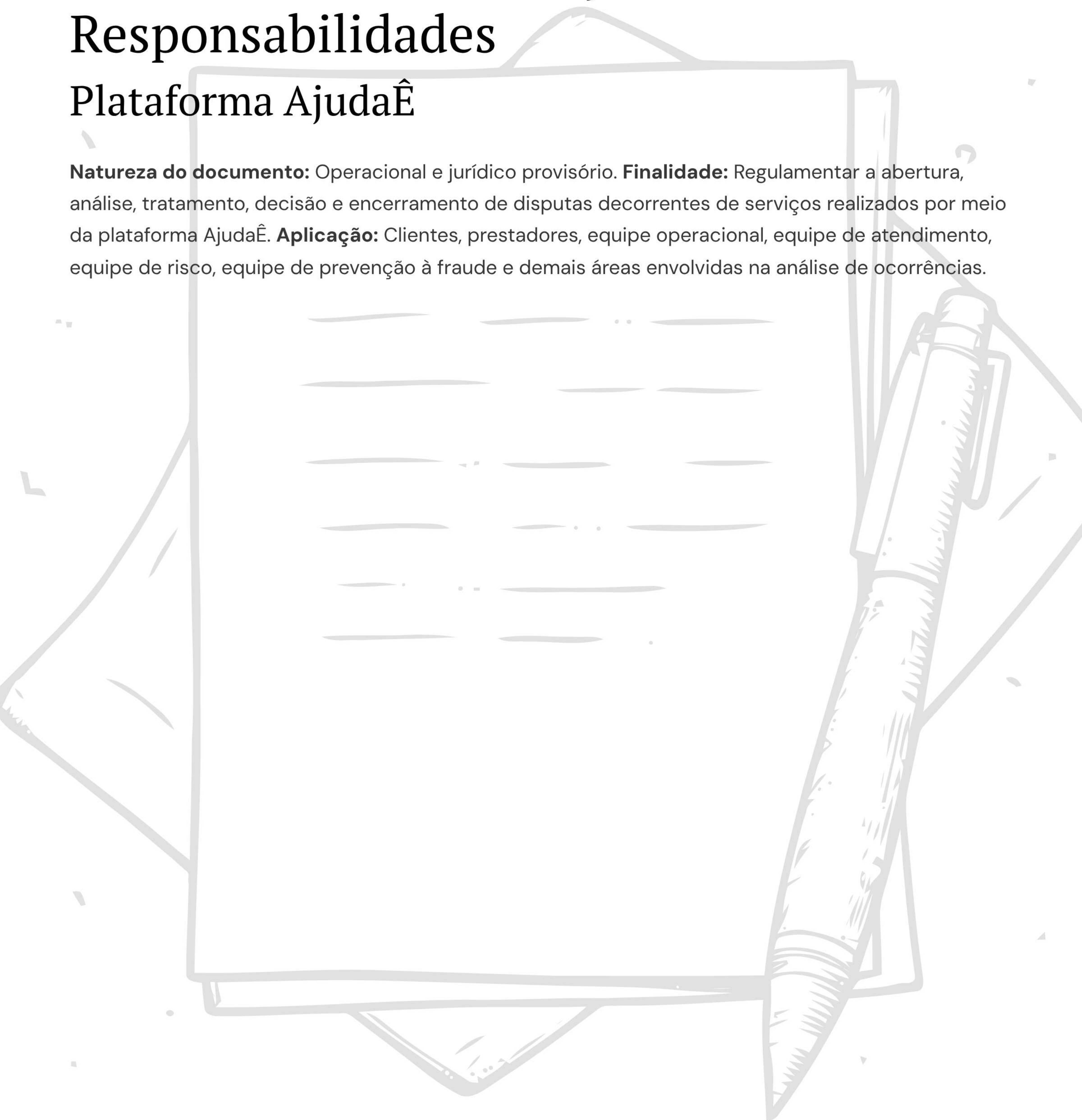


Política de Disputas, Ocorrências, Reembolsos, Contestação e Responsabilidades

Plataforma AjudaÊ

Natureza do documento: Operacional e jurídico provisório. **Finalidade:** Regular a abertura, análise, tratamento, decisão e encerramento de disputas decorrentes de serviços realizados por meio da plataforma AjudaÊ. **Aplicação:** Clientes, prestadores, equipe operacional, equipe de atendimento, equipe de risco, equipe de prevenção à fraude e demais áreas envolvidas na análise de ocorrências.



Capítulos 1 a 5 — Objeto, Definições, Hipóteses, Prazos e Admissibilidade

Capítulo 1 — Objeto, Finalidade e Abrangência

1.1. Objeto

A presente política disciplina, de forma obrigatória, os critérios de:

- abertura de disputa
- admissibilidade da disputa
- retenção preventiva de valores
- coleta e análise de provas
- classificação de ocorrências
- avaliação de danos
- definição de reembolso parcial ou total
- contestação
- penalidades
- reincidência
- impacto no score de conta
- suspensão, bloqueio e limitação de funcionalidades

1.2. Finalidade

Esta política existe para:

- proteger clientes e prestadores
- reduzir fraudes
- padronizar decisões
- evitar interpretações subjetivas
- criar base mínima de segurança jurídica e operacional
- garantir que a plataforma possa decidir com base em regras previamente definidas

1.3. Abrangência

Esta política se aplica a toda disputa relacionada a: aceite de serviço, cancelamento, check-in, execução, checkout, pagamento, repasse, conduta, dano, fraude e contestação posterior.

1.4. Vinculação

O uso da plataforma implica ciência e aceitação das regras aqui previstas, ainda que em caráter provisório e sujeito a posterior consolidação jurídica definitiva.

Capítulo 2 — Definições Operacionais

Para fins desta política, considera-se:

2.1. Disputa Qualquer contestação formal, registrada na plataforma ou tratada pela equipe, envolvendo divergência entre cliente e prestador sobre fatos, condutas, valores, execução, dano, cancelamento, finalização ou pagamento.	2.2. Ocorrência Todo fato irregular, atípico, controverso ou potencialmente lesivo relacionado ao serviço, ainda que não tenha evoluído para disputa formal.
2.3. Retenção preventiva Bloqueio temporário, total ou parcial, de valor vinculado ao serviço para permitir análise inicial, contenção de dano e prevenção de repasse indevido.	2.4. Contestação Pedido formal de revisão de decisão já proferida pela plataforma, mediante apresentação de fundamento e, quando exigido, nova evidência relevante.
2.5. Evidência Todo elemento utilizado para comprovar ou infirmar um fato, incluindo imagem, horário, geolocalização, histórico interno, conversa, ação no sistema, transação, registro de dispositivo, ligação de validação ou documento.	2.6. Serviço concluído Serviço considerado finalizado pelo sistema após cumprimento dos requisitos formais definidos pela plataforma ou após consolidação automática decorrente do decurso de prazo sem impugnação válida.
2.7. Prova principal Aquela produzida dentro do fluxo oficial da plataforma, especialmente via captura nativa do aplicativo, PIN, logs de horário e geolocalização.	2.8. Prova acessória Aquela apresentada de forma complementar, inclusive externa à plataforma, com menor peso probatório e sujeita a validação adicional.
2.9. Má-fé Conduta intencional destinada a fraudar, manipular, omitir, simular situação inexistente, transferir responsabilidade indevida ou obter vantagem indevida.	2.10. Score Indicador interno de confiança, risco, conformidade e comportamento do usuário, utilizado para análise operacional e limitação de funcionalidades.

Capítulo 3 — Hipóteses de Disputa

A disputa poderá ser aberta, analisada ou reconhecida internamente nas seguintes hipóteses:

3.1. Execução do serviço - não realização do serviço - realização parcial - execução em desacordo com o contratado - abandono de serviço - finalização indevida	3.2. Qualidade do serviço - má execução - atraso relevante - tratamento inadequado - descumprimento de instruções essenciais - falha operacional relevante	3.3. Dano, perda ou avaria - dano a item - perda de item - extravio - quebra - inutilização - comprometimento funcional ou estético relevante
3.4. Pagamento - cobrança indevida - tentativa de pagamento fora da plataforma - divergência entre valor cobrado e valor devido - repasse indevido - retenção indevida	3.5. Cancelamento - cancelamento abusivo - cancelamento em momento impróprio - cancelamento após execução - provocação estratégica de cancelamento - cobrança indevida de taxa	3.6. Conduta - desrespeito - ameaça - coação - omissão dolosa - tentativa de fraude - manipulação de evidências - uso indevido da plataforma
3.7. Identidade ou autenticidade - uso de conta por terceiro - divergência de identidade - uso indevido do perfil - inconsistência documental - tentativa de burlar validações da plataforma		

Capítulo 4 — Prazo para Abertura de Disputa



4.1. Prazo padrão: O cliente poderá reclamar e/ou abrir disputa em até **24 (vinte e quatro) horas** após a finalização do serviço.

4.2. Regra de consolidação

Após o decurso do prazo previsto no item 4.1, sem registro de reclamação válida:

- o serviço será considerado concluído de forma definitiva
- o pagamento poderá ser consolidado
- o repasse poderá ser mantido ou liberado
- a disputa ordinária ficará preclusa

4.3. Aceitação tácita

A ausência de manifestação dentro do prazo será interpretada como aceitação tácita da conclusão do serviço, ressalvadas hipóteses excepcionais expressamente admitidas pela plataforma.

4.4. Exceções restritas

A plataforma poderá, por liberalidade e a seu exclusivo critério, admitir análise fora do prazo apenas em casos de:

- indício relevante de fraude
- falha sistêmica comprovada
- impossibilidade técnica de manifestação no prazo
- risco grave à integridade das partes
- situação excepcional que, se ignorada, comprometa a segurança da operação

4.5. Vedação a abertura tardia oportunista

Não será admitida abertura tardia de disputa com base em alegação genérica, narrativa sem prova, arrependimento posterior ou tentativa de rediscutir serviço já consolidado.

Capítulo 5 — Admissibilidade da Disputa

5.1. Requisitos mínimos

Para que a disputa seja admitida, a parte reclamante deverá informar, conforme o caso:

- número ou identificação do serviço
- descrição objetiva do fato
- indicação do problema alegado
- momento aproximado do ocorrido
- pedido pretendido
- evidência mínima disponível

5.2. Indeferimento liminar

A disputa poderá ser recusada de plano quando:

- for manifestamente intempestiva
- for repetição do mesmo caso já decidido
- não tiver qualquer descrição minimamente inteligível
- for claramente abusiva, contraditória ou fraudulenta
- buscar discutir fato externo sem vínculo com a plataforma
- for aberta apenas para tumultuar, pressionar ou atrasar repasse

5.3. Complementação

Se os elementos forem insuficientes, a plataforma poderá solicitar complementação, sem garantia de reabertura do prazo original.

Capítulos 8 — Ônus da Prova

Capítulo 8 — Ônus da Prova

8.1. Regra geral

A parte que alega fato constitutivo de seu direito ou defesa é responsável por apresentar elementos mínimos de prova.

8.2. Aplicação prática

Exemplificativamente:

- cliente que alega dano deve demonstrar o dano
- cliente que alega não conclusão deve demonstrar inconsistência na execução
- prestador que alega entrega/conclusão deve demonstrar cumprimento do fluxo e/ou execução
- prestador que alega cancelamento abusivo deve demonstrar execução, deslocamento ou início regular

8.3. Ausência de prova

A ausência de prova não impede automaticamente a análise, mas reduz substancialmente a força da alegação e poderá levar a decisão desfavorável à parte que acusa.

8.4. Prova suficiente

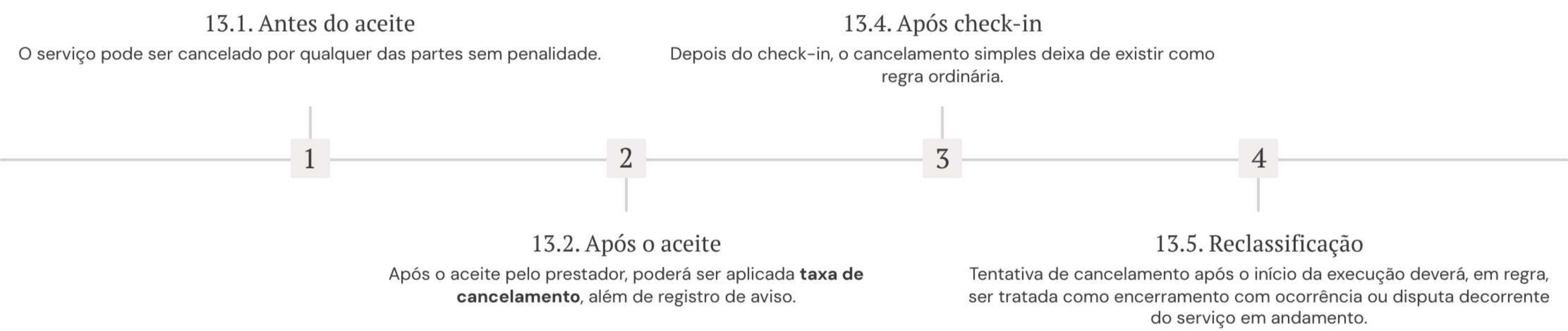
Prevalecerá, em regra, a versão apoiada por maior consistência de evidências, coerência temporal, compatibilidade sistêmica e histórico comportamental.

8.5. Cooperação probatória

A plataforma poderá exigir que ambas as partes cooperem, apresentando evidências, esclarecimentos, registros e confirmações adicionais.

Capítulos 13 e 14 — Cancelamento e Classificação de Ocorrências

Capítulo 13 — Cancelamento e sua Relação com Disputa



13.3. Cancelamento justificável

Poderá haver isenção ou mitigação de penalidade em caso de:

- erro evidente
- problema real de execução
- impossibilidade superveniente
- fator alheio à vontade e devidamente demonstrado

13.6. Cancelamento abusivo do cliente

Caracteriza-se quando o cliente cancela após prestação ou início relevante do serviço, alegando falsamente não conclusão ou buscando evitar pagamento.

13.7. Cancelamento abusivo do prestador

Caracteriza-se quando o prestador abandona o serviço sem justificativa, cancela em momento incompatível ou provoca indevidamente o encerramento.

13.8. Prestador oportunista

Será considerada conduta **gravíssima** a aceitação do serviço com o objetivo de aguardar ou induzir o cancelamento pelo cliente apenas para obter taxa.

13.9. Critérios objetivos para identificar prestador oportunista

A análise poderá considerar:

- ausência de deslocamento
- ausência de check-in
- inatividade prolongada
- padrão reiterado de cancelamentos com taxa
- incompatibilidade entre aceite e comportamento operacional

Capítulo 14 — Classificação de Ocorrências

Nível 1 — Leve Situações de baixo impacto, sem dano relevante e sem comprometimento substancial do serviço. Exemplos: • falha de comunicação • atraso leve • erro operacional corrigível • divergência sem prejuízo relevante	Nível 2 — Moderado Situações que afetam o serviço, geram desconforto ou prejuízo limitado, mas não configuram risco grave ou dano amplo. Exemplos: • divergência de execução • dano pontual sem grande impacto • falha operacional relevante porém reparável • cancelamento indevido sem forte elemento fraudulento	Nível 3 — Grave Situações de alta gravidade, fraude, risco relevante, negligência evidente ou prejuízo expressivo. Exemplos: • quantidade significativa de itens danificados • dano que comprometa uso relevante • múltiplos itens afetados • fraude • manipulação de prova • abandono doloso • prestador oportunista • tentativa de chargeback indevido
---	---	--

📌 **14.4. Regra de proteção contra abuso do cliente:** A simples alegação de "item danificado" não bastará, por si só, para classificar a ocorrência como grave. A equipe deverá avaliar: quantidade de itens; relevância dos itens; impacto material e funcional; contexto do transporte; indício de culpa leve, culpa grave ou má-fé.

Capítulos 15, 16, 17 e 18 — Dano, Reembolso, Reincidência e Score

Capítulo 15 — Sistema de Avaliação de Dano

1	Dano leve Avaria estética discreta; arranhão; pequeno impacto sem comprometimento funcional; prejuízo mínimo ou marginal.
2	Dano moderado Dano parcial; necessidade de reparo; comprometimento limitado; prejuízo material relevante, porém não total.
3	Dano grave Inutilização; perda substancial; comprometimento funcional severo; múltiplos itens danificados; dano em item essencial ou de valor relevante; dano que descaracterize a adequada prestação do serviço.

15.4. Fatores de classificação

Na avaliação do dano, a equipe deverá considerar: quantidade de itens atingidos; valor estimado; utilidade comprometida; gravidade material; contexto da ocorrência; conduta das partes; prova disponível.

Capítulo 16 — Reembolso Total e Parcial

16.1. Reembolso total

Cabível, em regra, quando houver:

- ausência de execução
- falha completa
- não conclusão efetiva
- dano grave equivalente à inutilização do objeto principal do serviço
- situação em que o serviço se torne materialmente frustrado

16.2. Reembolso parcial

Cabível quando houver:

- execução parcial
- falha limitada
- dano leve ou moderado
- prejuízo restrito a parte do objeto do serviço

16.3. Parâmetros percentuais

Para padronização provisória, poderão ser utilizados os seguintes limites:

- dano leve: até **20%** do valor do serviço
- dano moderado: até **50%** do valor do serviço
- dano grave: até **100%** do valor do serviço

16.4. Observação

Os percentuais acima constituem parâmetro interno de referência e poderão ser ajustados conforme o caso concreto, desde que a decisão seja motivada.

16.5. Critérios de reembolso

A definição considerará: extensão do dano; proporção entre falha e serviço executado; conduta das partes; valor econômico do prejuízo; prova produzida.

Capítulo 17 — Reincidência

17.1. Conceito Considera-se reincidência a repetição de condutas inadequadas, ainda que não idênticas, desde que relacionadas à quebra de regras, falhas operacionais relevantes, disputas procedentes ou comportamentos que aumentem o risco da operação.	17.2. Regra objetiva mínima O acúmulo de 3 (três) ocorrências de nível 2 autoriza reclassificação para nível 3, com agravamento de consequência.
17.3. Reincidência qualificada Poderá haver agravamento mais severo quando houver repetição de: fraude; disputa procedente por dano; cancelamento abusivo; tentativa de manipulação de taxa; descumprimento reiterado de fluxo obrigatório.	17.4. Consequências A reincidência poderá ensejar: aumento de penalidade; retenção ampliada; bloqueio temporário; suspensão; limitação funcional severa; banimento, em caso extremo.

Capítulo 18 — Score e Limitação de Funcionalidades

18.1. Sistema de score

Todo ato que viole qualquer regra da plataforma, das mais leves às mais graves, poderá impactar o score interno do usuário.

18.2. Fatores de impacto

O score poderá ser afetado por:

- ocorrências confirmadas
- cancelamentos indevidos
- disputas procedentes
- falta de cooperação na análise
- comportamento suspeito
- fraude ou tentativa de fraude
- descumprimento de regras operacionais

18.3. Proteção contra injustiça

Não deverão impactar score, por si só: alegações não comprovadas; disputa improcedente; acusação sem prova mínima; tentativa de fraude não confirmada.

18.4. Consequências operacionais do score reduzido

Usuários com score afetado poderão sofrer, conforme critério da plataforma:

- limitação de abertura de solicitações
- limitação de aceite
- exigência reforçada de validação
- análise manual obrigatória
- retenção ampliada
- bloqueio de repasse
- restrição de funcionalidades
- suspensão temporária

Capítulos 19 e 20 — Penalidades e Contestação

Capítulo 19 — Penalidades

19.1. Espécies

Poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente:

- aviso
- advertência
- taxa
- retenção de valores
- bloqueio temporário
- suspensão
- banimento
- limitação de funcionalidades
- exigência de validação reforçada

19.2. Critérios de aplicação

A penalidade será definida conforme:

- gravidade
- reincidência
- dolo ou culpa
- risco à operação
- prejuízo causado
- histórico
- score
- cooperação na apuração

📄 **19.3. Penalidade máxima:** Poderá ser aplicada penalidade máxima ao prestador que aceitar serviço e permanecer inerte ou criar contexto para forçar cancelamento pelo cliente a fim de obter taxa.

19.4. Fraude e simulação

Tentativas de: simular dano; alegar falsamente não conclusão; manipular prova; fraudar transação; usar disputa como meio de obter vantagem indevida — autorizam penalidade grave, inclusive banimento.

Capítulo 20 — Contestação

20.1. Direito à contestação

As partes poderão contestar decisão proferida, observados os limites desta política.

20.2. Limite por caso

Cada caso admitirá, em regra, **1 (uma) contestação formal**.

20.3. Limite temporal e quantitativo

A plataforma poderá limitar contestação: por período; por volume; por comportamento abusivo; por repetição de pedidos sem fundamento.

20.4. Casos específicos

Ainda que haja direito à contestação, a plataforma poderá negar novo exame quando: não houver fato novo; a prova já tiver sido apreciada; o pedido for mero inconformismo; houver intuito de gerar acúmulo de ticket, sobrecarga operacional ou spam.

20.5. Contestação avançada

A contestação poderá exigir, conforme a necessidade do caso:

- novas fotos
- horário
- local
- análise de conversa
- verificação de transação
- ligação para confirmação
- validação de identidade
- envio de documento
- diligência complementar

20.6. Efeitos

A contestação poderá:

- aumentar o tempo de análise
- manter valores retidos
- impor obrigações adicionais às partes
- exigir maior cooperação

20.7. Decisão final

Encerrada a contestação, a decisão será considerada definitiva no âmbito interno da plataforma, salvo revisão extraordinária por iniciativa exclusiva da própria AjudaÊ.

Capítulos 21, 22 e 23 — Chargeback, Disposições Finais e Fechamento

Capítulo 21 — Proteção Contra Chargeback e Fraudes Externas

21.1. Prova de execução

O conjunto de evidências do fluxo oficial, incluindo checkout, PIN, horário, localização e registros internos, constitui prova da prestação do serviço.

21.2. Finalidade

Esses elementos poderão ser utilizados para:

- defesa interna
- defesa operacional
- contestação de chargeback
- demonstração de prestação do serviço

21.3. Vedação à contestação indevida

O cliente que, após utilizar regularmente o serviço, tentar invalidar indevidamente a cobrança ou o pagamento poderá sofrer:

- bloqueio de conta
- suspensão
- banimento
- limitação permanente de funcionalidades
- outras medidas administrativas cabíveis

21.4. Relação com score

Tentativa indevida de chargeback ou fraude externa impactará severamente o score e poderá ensejar ocorrência de nível 3.

Capítulo 22 — Disposições Decisórias Finais

22.1. Poder decisório da plataforma

Compete à AjudaÊ, por suas equipes e sistemas, decidir sobre: admissibilidade; validade da prova; peso probatório; classificação da ocorrência; responsabilidade; reembolso; repasse; penalidade; score; limitação funcional; encerramento do caso.

22.2. Base da decisão

A decisão deverá observar: esta política; logs do sistema; razoabilidade; proporcionalidade; boa-fé objetiva; preservação da segurança da operação.

22.3. Lacunas

Na ausência de regra específica, a plataforma decidirá conforme a lógica do sistema, a segurança operacional e a proteção equilibrada das partes, sem criar precedente obrigatório permanente.

22.4. Natureza provisória

Esta política possui natureza provisória e poderá ser ajustada, expandida ou consolidada em documento definitivo, sem prejuízo da validade das decisões tomadas sob sua vigência.

Capítulo 23 — Cláusula de Fechamento Operacional

Esta política foi elaborada para que o operacional e o jurídico provisório da AjudaÊ não fiquem com pontos essenciais em aberto no tratamento de disputas.

Sua aplicação deve ser interpretada com os seguintes objetivos centrais:



Evitar brechas

Reduzir abuso e impedir fraude em todas as etapas do fluxo.



Decisão rápida e justa

Permitir decisão rápida, justa e rastreável em todos os casos.



Proteger de boa-fé

Proteger cliente de boa-fé e proteger prestador de boa-fé.



Critério e autoridade

Assegurar que a plataforma possa operar com critério, consistência e autoridade.